

1516013-29.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecília Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... com a suspeita da prática de tráfico, qual seja, a atitude suspeita somada à tentativa de fuga do réu, de forma que não há qualquer violação ao artigo 244, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência mais recente do E. TJSP: "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1516013-29.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SAMPAIO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14/7/22, por volta das 16h00, na Avenida Luiz Gushiken, altura do n. 60, Chácara Santana, nesta capital, trazia consigo 130 (cento e trinta) porções de cocaína, 40 (quarenta) de "crack", 08 (oito) frascos de lança-perfume, e 127 (cento e vinte e sete) trouxinhas de maconha, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

O acusado foi notificado e apresentou defesa escrita, tendo sido a denúncia foi recebida.

Nesta data, em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela Acusação. Por fim, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva é inconteste, encontrando-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial.

Relativamente à autoria, a denúncia quanto á prática do tráfico é procedente.

O acusado, ouvido sob o crivo do contraditório, confessou a prática delitiva.

E a confissão do imputado encontra respaldo nas demais provas produzidas em Juízo, permitindo a condenação, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Os guardas municipais Everton e Alberto, responsáveis pela prisão do réu, afirmam que estavam em patrulhamento no local em virtude de uma operação, momento em que se depararam com dois indivíduos na via pública em atitude suspeita. Contam que decidiram os abordar, tendo ambos os suspeitos se evadido, e que um deles jogou uma sacola plástica. Dizem que abordaram ambos os sujeitos, Marcus Vinícius e Douglas; que, em revista pessoal, não encontraram nada de ilícito com ambos; e que, na sacola dispensada pelo réu, encontraram maconha, cocaína, crack, lança perfume e dinheiro. Por fim, informam que o acusado confessou a traficância, e que estava lá vendendo os entorpecentes a Douglas.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que os policiais não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado.

A corroborar com os depoimentos policiais, a testemunha Douglas de Oliveira Lima, ouvida exclusivamente em solo policial, confirmou que estava no local para comprar drogas de Marcus Vinícius, e que tentaram fugir do local ao verem os guardas municipais.

Assim, há comprovação suficiente da prática de tráfico de drogas pelo acusado, firme na prova oral produzida, bem como nas quantidades e nas espécies das substâncias apreendidas, além da forma de acondicionamento e da quantia em dinheiro.

Por fim, cumpre esclarecer que não há qualquer ilegalidade na abordagem policial, vez que os guardas municipais o revistaram diante de elementos concretos que corroboraram com a suspeita da prática de tráfico, qual seja, a atitude suspeita somada à tentativa de fuga do réu, de forma que não há qualquer violação ao artigo 244, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência mais recente do E. TJSP: "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado, que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto de tráfico, adotou atitude evasiva, denotadora de fundada suspeita de que tivesse algo ilegal consigo. Desnecessidade, inclusive diante do encontro de drogas com ele e de ser desmentido quanto a estar em outro local, que os policiais expusessem de forma mais elaborada a suspeita que os levaria à revista pessoal, que, bom que se diga, independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer momento, mesmo que não se trate de situação de flagrante (não há que se confundir busca pessoal com busca domiciliar). Expertise policial que merece ser prestigiada, assim como são os depoimentos dos agentes da lei. Prova segura da autoria e materialidade. Condenação bem aplicada, merecendo, a r. sentença, ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno inclusive no que tange à dosimetria, fixada com critério. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500559-92.2021.8.26.0535; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022).

Sendo incontestes a autoria, passo à dosagem das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico que elas são favoráveis ao réu, de forma que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa à época dos fatos e da confissão, deixo de alterar a pena, uma vez que tais circunstâncias não são capazes de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, tratando-se de agente primário, que não se dedica, comprovadamente, à atividade ilícita, tampouco integra organização criminosa, há que se aplicar a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se as penas, por conseguinte, em 1/2 (metade), considerando a quantidade e vários tipos de droga de grande potencial lesivo – maconha, cocaína, crack e lança-perfume –, de grande potencial lesivo (crack e cocaína), além da quantia em dinheiro, totalizando, assim, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada e considerada a primariedade do acusado, excepcionalmente, atenta às particularidades do caso, entendo cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes, do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, substitui-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal. A primeira restritiva de direitos será a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período de pena substituída. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução. A segunda restritiva de direitos será a prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo que será destinado à entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Em caso de descumprimento das restritivas de direitos e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, considerando as peculiaridades do caso, tráfico de drogas, com apreensão de uma enorme variedade de entorpecentes, de grande poder lesivo, além da quantia em dinheiro.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SAMPAIO como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, na forma acima especificada.

Faculto o recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento.

Determino a incineração da droga apreendida e o perdimento do dinheiro, fruto da atividade ilícita, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 3 de outubro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA